

Mistral AI

Société par actions simplifiée au capital de 25.092,78 euros
Siège social : 15, rue des Halles, 75001 Paris
952 418 325 R.C.S Paris
(la « **Société** »)

**EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 6 AVRIL 2024**

“Le 6 avril 2024,

Monsieur Arthur Mensch, agissant en sa qualité de président de la Société (le « **Président** »),

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

1. qu’aux termes de la onzième décision des décisions unanimes des associés en date du 5 décembre 2023 (les « **Décisions Unanimes** »), les associés de la Société (les « **Associés** ») ont décidé :
 - de déléguer au Président, jusqu’au 31 mars 2024, toute compétence à l’effet de décider et procéder, en une ou plusieurs fois à une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 390,28 euros par l’émission d’un nombre maximum de 39.028 actions de préférence dites « **Actions A-1** » nouvelles, [] (ci-après dénommé [] une « **ABSA A-1** »), d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune [] (la « **Délégation ABSA A-1** »),
 - que les ABSA A-1 nouvelles émises sur usage de la Délégation ABSA A-1 porteront jouissance et seront inscrites en compte dès la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital correspondante. Elles seront, dès la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital, soumises à toutes les dispositions des statuts de la Société relatives aux actions et aux décisions de la collectivité des associés,
 - [],
 - de donner tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente décision, notamment à l’effet de :
 - vérifier la libération du capital social avant toute nouvelle émission ;
 - décider de la date et du montant des émissions ;
 - fixer la date et le lieu des souscriptions ;
 - arrêter la liste des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription au sein de la catégorie définie à la décision suivante et le nombre d’ABSA A-1 à souscrire par chacun d’eux ;
 - recueillir les souscriptions des ABSA A-1 et les versements y afférents ;
 - procéder à la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, le cas échéant ;
 - utiliser les facultés de réduction prévues par l’article L. 225-134, 1° du Code de commerce;

- obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation des augmentations de capital pouvant résulter de la mise en œuvre par le Président de la présente Délégation ABSA A-1;
 - [] ;
 - constater toute libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société ;
 - procéder au retrait des fonds après la réalisation de la ou des augmentations de capital pouvant résulter de la présente décision;
 - accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive les augmentations de capital pouvant résulter de la présente décision ;
 - constater la réalisation définitive des augmentations de capital pouvant résulter de la présente décision ;
 - modifier les statuts, et généralement, faire le nécessaire ;
 - imputer les frais des augmentations de capital sur la prime d'émission ;
 - procéder à toutes écritures corrélatives dans les livres de la Société ; et
 - d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la présente émission.
2. qu'aux termes de la douzième décision des Décisions Unanimes, les Associés ont décidé, en conséquence de l'adoption de la précédente décision relative à la Délégation ABSA A-1, conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce, en conséquence de l'adoption de la précédente décision, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription des 39.028 ABSA A-1 aux catégories de personnes suivantes []
3. qu'aux termes des première et deuxième décisions des décisions du Président en date du 29 mars 2024 (les « **Décisions du Président** »), le Président a décidé :
- de faire usage de la Délégation ABSA A-1 et de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 18,86 euros par l'émission de 1.886 ABSA A-1, d'une valeur nominale de 0,01 euro (l'« **Augmentation de Capital** »),
 - []
 - que les souscriptions aux ABSA A-1 seront reçues au siège social de la Société à l'issue de la présente décision et ce jusqu'au 14 avril 2024 inclus, contre remise du bulletin de souscription et du versement correspondant déposé sur le compte ouvert au nom de la Société [] (le « **Compte Bancaire** »),
 - que l'Augmentation de Capital sera définitivement réalisée par l'obtention par le Président du ou des certificat(s) du dépositaire des fonds attestant la libération de la souscription,
 - de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés des ABSA A-1 émis aux termes de l'Augmentation de Capital au profit des personnes suivantes []

PREND LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

1. Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ;
2. Modification corrélative des statuts de la Société ; et
3. Pouvoirs pour les formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital

Le Président,

après avoir pris connaissance du procès-verbal des Décisions du Président et du bulletin de souscription de l'Augmentation de Capital aux termes desquels il a été souscrit aux ABSA A-1 dans les proportions visées ci-dessous [____]

connaissance prise du certificat du dépositaire des fonds attestant de la libération du prix de souscription en date du 3 avril 2024 (la « **Date de Réception des Fonds** »),

constate que les 1.886 ABSA A-1 ont été libérées pour la totalité de leur montant nominal et de leur prime d'émission,

constate, en conséquence, que l'Augmentation de Capital, d'un montant nominal de 18,86 euros portant le capital social d'un montant de 25.092,78 euros à 25.111,64 euros a été régulièrement et définitivement réalisée à la Date de Réception des Fonds.

DEUXIÈME DÉCISION

Modification corrélative des statuts de la Société

Le Président,

en conséquence de la décision qui précède,

constate l'entrée en vigueur, à la Date de Réception des Fonds, des nouveaux statuts tels qu'adoptés aux termes des Décisions du Président, tel que l'article 6 des statuts de la Société est rédigé comme suit :

« ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à vingt-cinq mille cent onze euros et soixante-quatre centimes (25.111,64 €),

Il est divisé en deux millions cinq cent onze mille cent soixante-quatre (2.511.164) actions d'un centime (0,01) d'euro de valeur nominale chacune, dont :

- *un million trois cent soixante-seize mille cent douze (1.376.112) actions ordinaires (les « **Actions Ordinaires** »),*
- *cent treize mille cinq cent trente-deux (113.532) actions de préférence de catégorie SP dites « **Actions SP** » (les « **Actions SP** »),*
- *quatre cent dix-huit mille neuf cent quatre (418.904) actions de préférence de catégorie Seed dites « **Actions Seed** » (les « **Actions Seed** »),*

- *six cent deux mille six cent seize (602.616) actions de préférence de catégorie A dites « Actions A » (les « **Actions A** »), en ce compris quatre cent quatre-vingt-quinze mille cent trente-neuf (495.139) Actions A labellisées « Actions A-1 » à des fins d'identification uniquement et cent-sept-mille-quatre-cent-soixante-dix-sept (107.477) Actions A labellisées « Actions A-2 » à des fins d'identification uniquement.*

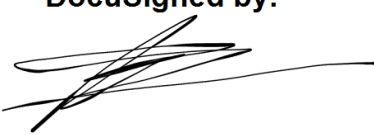
*étant précisé que les Actions SP, les Actions Seed et les Actions A sont ci-après désignées les « **Actions de Préférence** » et ensemble avec les Actions Ordinaires, les « **Actions** ». »*

TROISIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour les formalités

Le Président **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiés conformes du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de dépôt, d'inscription modificative ou de publicité nécessitées par les décisions ci-dessus."

Fin des extraits. Copie certifiée conforme par le Président.

DocuSigned by:

9ECEE7A074144FE...
Le Président
Arthur Mensch